

Schlussvermerk zur Handakte

Mandat: Silberweiher Beteiligungs GmbH ./.. StaRUG-Aufhebung und Folgeinsolvenz

Verfasst am 12.05.2027 von Rechtsanwalt Dr. Alexander Quirrenbach

Zusammenfassung

Die Restrukturierungssache 603 RES 6/24 wurde am 15.01.2025 aufgehoben; die hiergegen gerichteten Rechtsmittel blieben in allen drei Instanzen ohne Erfolg (zuletzt BGH, Beschluss vom 23.04.2026, IX ZB 18/25). Die Schuldnerin zeigte bereits während des Beschwerdeverfahrens die Zahlungsunfähigkeit an; nach rechtskräftigem Abschluss des Rechtsbeschwerdeverfahrens wurde am 28.05.2026 Eigenantrag gestellt. Das Insolvenzverfahren (512 IN 88/26) wurde am 03.08.2026 eröffnet und nach Schlussverteilung mit einer Quote von 0,236 Prozent am 30.04.2027 aufgehoben. Die Schuldnerin ist damit gemäß Paragraph 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelöst.

Bewertung

Der Fall bestätigt die vom BGH aufgestellten Massstäbe zu Paragraph 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StaRUG: Ein nicht rechtsverbindlich zugesagter Drittbeitrag genügt nicht, um von der Aufhebung abzusehen. Das Mandat wird als abgeschlossen zu den Akten genommen.

Dr. Alexander Quirrenbach, Rechtsanwalt